[별표 제4호] <신설 2024.1.19., 개정 2025.7.21.>

부당이득액의 산정방식

1. 목적

이 기준은 「자본시장조사 업무규정」제58조에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다)제388조의2 및 별표20의2의 부당이득액 산정에 필요한 세부 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

2. 위반행위의 동기·목적이 되는 거래 등으로 인하여 얻은 이익 : 시행령 제388조의2 및 별표 20의2 제1호나목1), 2) 및 3)에 따른 '그 밖에 위반행위의 동기·목적이 되는 거래로 인하여 얻은 이익과 위반행위가 없었을 경우의 이익과의 차액으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 이익'에 해당하는 사례(위반행위의 동기·목적이 되는 거래 등으로 얻은 이익에 해당될 수 있는 대표적인 사항을 중심으로 규정되었으므로, 고시에 열거되지 아니한 행위라고 해서 위반행위의 동기·목적이 되는 거래 등으로 인하여 얻은 이익에 해당되지 않는 것은 아니다.)는 다음과 같다.

1) 금융투자상품을 매매하는 과정에서 발생한 판매수수료, 인수대금, 운용보수 등 해당 매매로 발생한 이익

2) 위반행위를 통해 파생상품, 공매도 상품 등 다른 금융상품에서 발생한 이익

가) 위반행위를 통해 계약조건 또는 연계되는 현물의 시세를 변동시킨 경우 : 위반행위가 없었을 경우의 손익과 실제 발생한 손익의 차이로 산정하고, 위반행위가 없었을 경우의 손익은 위반행위 개시일 전일의 다른 금융상품의 종가를 기준으로 계산한다.

3) 유리한 합병비율 산정을 위한 위반행위를 한 경우 그 합병거래에서 지분율 변경을 통해 얻은 이익

가) 실제 합병가액에 따른 지분율과 정상 합병가액에 따른 지분율 차이 × 합병법인의 상장 초일 시가총액

나) 정상 합병가액에 따른 지분율은 위반행위가 개시된 시점의 전일 종가(시세를 상승시키거나 하락을 유도한 경우) 또는 위반행위 기간 중의 최저종가의 70%에 해

당하는 금액(시세의 하락을 방어한 경우)을 기준으로 계약조건에 따라 재계산한 지분율을 말한다.

4) 추가담보납부를 방어하기 위하여 위반행위를 한 경우 위반행위를 통해 얻은 금융비용 절감액의 이익

가) 위반행위가 없었을 경우의 정상담보비율을 기준으로 계약조건에 따라 계산한 금융비용 절감액

나) 위반행위 개시 후부터 위반행위 종료시점까지 기간 중 최저종가의 70%를 기준으로 계산한 비율을 정상담보비율로 본다.

5) 매수청구권 가격을 상승 또는 하락 방어하거나 하락시키기 위해 위반행위를 한 경우 매수청구권 상승 또는 하락 방어, 하락으로 인한 이익

가) 정상 매수청구권 가격과 실제 매수청구권 가격의 차액 × 매수청구권 행사 수량

나) 정상 매수청구권 가격은 위반행위가 개시된 시점의 전일 종가(시세를 상승시키거나 하락을 유도한 경우) 또는 위반행위 기간의 최저종가의 70%에 해당하는 금액(시세하락을 방어한 경우)을 기준으로 계약조건에 따라 재계산한 매수 청구권 가격을 말한다.

6) 분식 재무제표를 사용하여 유리한 합병가액 평가를 받는 경우

가) (실제 합병가액에 따른 지분율 − 정상 합병가액에 따른 지분율) × 합병법인의 상장 초일 시가총액

나) 정상 합병가액에 따른 지분율은 분식이 제거된 재무제표를 기준으로 계약조건에 따라 합병비율을 재산정하여 계산한다.

7) 위반행위자가 위반행위에 대한 보상으로 취득한 수수료, 채무면제 등의 이익

8) 그 외 위반행위의 동기, 목적이 되는 거래 중에서 1)~7)과 유사한 구조의 거래는 1)~7)의 부당이득액 산정방식을 준용할 수 있다.

3. 시행령 별표20의2제1호바목4) 단서에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 특별한 사정"은 위반행위자가 제출한 자료 등을 토대로 외부요인이 발생한 이후의 금융투자상품의 시세변동 가운데 외부요인에 의한 시세변동이 10% 이상에 해당하고, 위반행위의 경위, 외부요인의 증권시장에 대한 영향, 외부요인에 따른 시세변동의 정도를 고려하여 시세변동분 전부를 부당이득으로 산정함이 현저히 부당하다고 인정할 수 있는 경우를 말한다.

4. 시행령 별표20의2제1호마목단서에 따라 여러 사람이 공동으로 위반행위에 가담한 경우로서 위반행위자별 부당이득액을 산정하기 곤란한 위반행위자의 경우 다음 계산식에 따라 부당이득액을 산정한다.<신설 2025.4.23.>

해당 위반행위자의 부당이득액
= 위반행위에 따른 부당이득액×(해당 위반행위자의 가중치/부당이득액 산정이 곤란한 위반행위자별 가중치의 합)

< 위반행위자별 가중치 >

위법행위 가담 정도	상	중	하
가중치	1.5	1	0.5

※ 단, 가담 정도가 불명확한 경우 가중치를 동일하게 한다.

< 위반행위자별 가중치 판단기준 >

구분	판단기준
상	- 불공정거래 행위를 직접 계획하거나 지시하는 등의 방식으로 불공정거래 행위를 지배한 자
중	- 상·하에 해당하지 않는 위반행위자
하	- 불공정거래 행위를 조력·방조한 자